

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

504/25/פ

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעת אנשי צוות אוויר), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 7 בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7, אחרי "פרקים ט", "יבוא" ט"ו, "1".
2. אחרי סעיף 95 בחוק העיקרי יבוא :

"פרק ט"ו : הצבעת אנשי צוות אוויר

הגדרות – פרק ט"ו 1 95 ג. בפרק זה –

"איש צוות אוויר" – כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "איש צוות" בחוק הטיס, וכן מי שמתלווה לטיסה בכלי טיס לשם ביצוע פעולות בדק בכלי הטיס בהיותו במדינת חוץ, והכל כשמדובר בהפעלה מסחרית כהגדרתה בחוק הטיס ;

"חוק הטיס" – חוק הטיס, התשע"א–22011 ;

"מנהל רשות התעופה האזרחית" – כמשמעותו בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה–32005 ;

"מפעיל אווירי" – כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "מפעיל אווירי" בחוק הטיס ;

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 190.

² ס"ח התשע"א, עמ' 830.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 130.

"קלפי לצוות אוויר" – קלפי מיוחדת לאנשי צוות אוויר שתוצב בשדה תעופה ;

זכאות להצבעה 95ד. בוחר שהוא איש צוות אוויר רשאי להצביע בקלפי בקלפי לצוות אוויר, ובלבד שביום הבחירות או בחלקו הוא נמצא במדינת חוץ עקב תפקידו כאיש צוות אוויר ועל כן נבצר ממנו להצביע בקלפי שרשימת הבוחרים הצמודה לה כוללת את שמו, והוא רשום ברשימה לפי סעיף 95ה.

95ה. (א) לא יאוחר מהיום ה-48 לפני יום הבחירות ימסור מפעיל אווירי למנהל רשות התעופה האזרחית רשימה של עובדיו שהם בוחרים והם אנשי צוות אווירי הזכאים להצביע כאמור בסעיף 95ד, ורשאי הוא לכלול ברשימה אנשי צוות אוויר שיסמנם כעתודה לאנשי צוות אוויר המנויים ברשימה בשיעור שלא יעלה על שיעור שיקבע מנהל רשות התעופה האזרחית באישור יושב ראש הוועדה המרכזית.

(ב) לא יאוחר מהיום ה-45 שלפני יום הבחירות ימסור מנהל רשות התעופה האזרחית ליושב ראש הוועדה המרכזית את הרשימות שקיבל כאמור בסעיף קטן (א), לאחר שמצא כי כל הבוחרים המנויים בהן הם אנשי צוות אוויר.

(ג) לרשימות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) תצורף הסכמה של המנויים ברשימות להיכלל בהן, בנוסח שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית.

(ד) יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע הוראות בדבר אופן העברת הרשימות לפי סעיף זה והפרטים שייכללו בהן; הוראות בדבר העברת הרשימות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו בהסכמת מנהל רשות התעופה האזרחית.

(ה) יושב ראש הוועדה המרכזית או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך ימחק בוחר שהוא איש צוות אוויר ששמו מופיע ברשימה כאמור בסעיף קטן (ב) מרשימת הבוחרים שבה הוא רשום ויכלול אותו ברשימת בוחרים מיוחדת לקלפי לצוות אוויר.

מקום הקלפי לצוות 195. (א) לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות אוויר, סדרי ההצבעה וספירת הקולות יקבע יושב ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הוועדה המרכזית, את שדות התעופה שבהם יוצבו קלפיות לצוות אוויר, ובלבד שלא ייקבע שדה תעופה כאמור אם סבר שבמועד ההצבעה לפי סעיף קטן (ג) יצביעו בו פחות מ-14 אנשי צוות אוויר.

(ב) קלפי לצוות אוויר תוצב בשדה תעופה במקום ולתקופה שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בהסכמת מנהל רשות שדות התעופה כמשמעותו בחוק רשות שדות התעופה התשל"ז-41977.

(ג) ההצבעה בקלפי לצוות אוויר יכול שתתקיים במהלך 63 שעות המסתיימות במועד המאוחר ביותר של סיום ההצבעה ביום הבחירות כאמור בסעיף 72.

(ד) יושב ראש הוועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך, יקבע הוראות בעניינים אלה:

(1) סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לצוות אוויר, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, ובלבד שיינתן זמן סביר להצבעה;

(2) דרך הפרסום בשדה התעופה של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי בשדה.

(ה) יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע הוראות בדבר שמירת הקלפי במהלך ימי ההצבעה ופתיחתם בתום הבחירות.

(ו) על קלפי לצוות אוויר ועל ועדת הקלפי שתפעל בה יחולו הוראות סעיפים 21, 21א ו-24, בשינויים המחויבים, וסדרי ההצבעה וספירת הקולות בה יהיו כסדרי ההצבעה וספירת הקולות בקלפי רגילה לפי סעיפים 70א, 71, 72(ב), 73, 74, 74א, 75, 76, 77, 78, 79 ו-79א, בשינויים המחויבים."

תיקון סעיף 145 3. בסעיף 145(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(5א) סדר הבחירות לעניין הצבעת אנשי צוות אוויר;"

תחילה 4. תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 7 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הבחירות), קובע את עקרון הריתוק לקלפי, שלפיו כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי שהוא רשום בה, שהיא הקלפי הסמוכה למקום מגוריו לפי מרשם האוכלוסין.

חוק הבחירות קובע כמה יוצא מהכלל לעניין זה: אנשים המוגבלים בניידות מפאת מצבם הגופני; נשים השוהות במקלט כהגדרתו בחוק הבחירות; חיילים; שוטרים; הבחירות בכלי שיט; הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר; הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל; הבחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות; הצבעת חברי ועובדי ועדות הבחירות וועדות הקלפי. לאנשים שנמנים עם קבוצות אלה יש קושי מובנה במימוש זכות הבחירה לפי הכללים הרגילים שבחוק הבחירות, וכדאי לאפשר להם לממש את זכות הבחירה, נקבע עבורם הסדר הצבעה ייחודי.

אנשי צוות אוויר שעובדים ביום הבחירות ושוהים באותו יום או בחלקו עקב תפקידם מחוץ לישראל נתקלים בקושי דומה לממש את זכות הבחירה שלהם. לפיכך, מוצע לקבוע גם אנשי צוות אוויר בטיסות מסחריות הסדר הצבעה מיוחד שלפיו הם יוכלו להצביע גם ביומיים שלפני יום הבחירות בקלפי מיוחדת שתוצב לשם כך בשדה התעופה.

מוצע להגדיר איש צוות אוויר כמי שממלא תפקיד בכלי טיס בזמן הטיסה (למשל טייסים, דיילים ואנשי צוות נוספים), וכן איש צוות טכני שנדרש להתלוות לטיסה כדאי לבצע פעולות אחזקה במטוס, אף אם הן אינן מבוצעות בזמן הטיסה. בקלפי המיוחדת יהיו זכאים להצביע רק אנשי צוות אוויר שהם בוחרים הנמצאים ביום הבחירות או בחלקו מחוץ לישראל עקב תפקידם, ועל כן נבצר מהם להצביע בקלפי הרגילה ששם נכלל ברשימת הבוחרים הצמודה לה.

הזכאות להצביע בקלפי המיוחדת תינתן לאנשי הצוות האמורים בטיסות מסחריות בלבד, הנקבעות זמן רב מראש ולגביהן יש אף אינטרס כללי מיוחד שהן יתקיימו כסדרן, ולא בטיסות פרטיות, שלגביהן אין הצדקה לקבוע הסדר הצבעה מיוחד.

כדאי לשמור על טוהר הבחירות ועל יעילותן וכדי למנוע הצבעות כפולות, מוצע שכל חברת תעופה תמסור למנהל רשות התעופה האזרחית רשימה של אנשי צוות האוויר שאמורים להיות בתפקיד המועד הבחירות ואנשי צוות אוויר שאמורים לשמש עתודה באותו מועד, לא יאוחר מהיום ה-48 שלפני יום הבחירות. מנהל רשות התעופה האזרחית יעביר את הרשימות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לא יאוחר מהיום ה-45 שלפני יום הבחירות, לאחר שבדק ומצא שמדובר באנשי צוות אוויר, והוא רשאי לכלול באותה רשימה אנשי צוות אוויר שמשמשים כעתודה באחוז מסוים שיקבע, באישור יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

מוצע לקבוע כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או עובד המדינה שהוא הסמיך לשם כך ימחק את אנשי צוות האוויר הרשומים ברשימה שהועברה לו מרשימת הבוחרים הרגילה שבה הם רשומים ויכלול אותם ברשימת הבוחרים המיוחדת בקלפי לצוות אוויר. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית גם יקבע באילו שדות תעופה תוצב קלפי לאנשי צוות אוויר. סדרי ההצבעה וספירת הקולות בקלפי יתקיימו כפי שהם מתקיימים בקלפיות הרגילות, בשינויים המחויבים מכך שמדובר בקלפי שההצבעה בה מתקיימת במשך שלושה ימים.

כדי לאפשר את היערכות הגורמים המנהליים לביצוע התיקון המוצע, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה ארבעה חודשים מיום פרסומו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (2373/24/פ).

הצעת החוק זוהי לפ/2373/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)